Benutzungsordnung für die (*städtischen/kirchlichen)* **Kindertageseinrichtungen**
Stand: 1. September 2026

Diese Benutzungsordnung ist Bestandteil der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Leonberg.

Tageseinrichtungen für Kinder sind nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Kindergärten, Horte und andere Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Sie dienen der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern bis zum Ende der Kindergartenzeit mit Eintritt in die Grundschule. Der Hort endet mit dem Eintritt in eine weiterführende Schule. In den Kindertageseinrichtungen werden Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten zu vereinbarten Zeiten ihrem Alter entsprechend betreut.

1. AUFNAHME

1.1 Allgemeines
In die Einrichtung werden Kinder entsprechend der jeweiligen Betriebserlaubnis aufgenommen. Vorrangig werden Kinder mit Hauptwohnsitz in Leonberg aufgenommen. Kinder mit Behinderungen und Kinder ohne Behinderungen sollen gemeinsam gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und von Kindern, die von Behinderung bedroht sind, sind zu berücksichtigten (§ 2 Abs. 2 S. 1 und 2 KiTaG).

Für Kinder in Kleinkindgruppen endet das Betreuungsverhältnis mit Vollendung des dritten Lebensjahres, es sei denn die Sorgeberechtigten und der Träger vereinbaren die Fortsetzung des Betreuungsverhältnisses.

1.2 Aufnahmeverfahren
Leonberger Träger von Kindertageseinrichtungen haben sich auf ein gemeinsames Aufnahmeverfahren geeinigt.

Die Anmeldung für einen Platz sollte rechtzeitig, spätestens jedoch 6 Monate vor dem gewünschten Aufnahmetermin stattfinden.

Ab 15.01.2021 werden alle Kinder über das zentrale Vormerksystem online auf der Homepage der Stadt Leonberg für einen Betreuungsplatz angemeldet. Die Anmeldung ist frühestens ab Geburt möglich.

Anhand der Angaben der Sorgeberechtigten wird ein Platz in einer entsprechenden Einrichtung vermittelt. Die schriftliche Platzzusage erfolgt i. d. R. 6 Monate vor dem Aufnahmetermin seitens der aufnehmenden Einrichtung. Der Betreuungsvertrag wird direkt zwischen Sorgeberechtigten und aufnehmender Einrichtung geschlossen.

Plätze in der Ganztagesbetreuung werden gemäß dem gemeldeten Bedarf und den Arbeitszeitnachweisen mittels einer Priorisierung vom Fachamt vergeben. Bei einer das Angebot übersteigenden Nachfrage entscheidet die Amtsleitung. Die Abfrage kann bei Bedarf einmal jährlich wiederholt werden.

1.3 Ärztliche Untersuchung und ärztliche Impfberatung
Jedes Kind muss vor der Aufnahme ärztlich untersucht werden. Diese Untersuchung darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Als ärztliche Untersuchung gilt auch die Vorsorgeuntersuchung.

Ebenfalls vor der Aufnahme muss eine ärztliche Impfberatung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen und nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kindes stattfinden und ein Nachweis darüber vorgelegt werden. Erfolgt dies

nicht, ist die Einrichtungsleitung verpflichtet, dies unter Angabe der personenbezogenen Daten an das zuständige Gesundheitsamt zu melden.

Ein Nachweis ist über die Anlage im Untersuchungsheft oder Impfausweis oder eine ärztliche Bescheinigung zu erbringen.

Es gelten die Richtlinien über die ärztliche Untersuchung gem. § 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes Baden-Württemberg und die ärztliche Impfberatung nach § 34 Absatz 10a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sowie des Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz).

Im Rahmen der ärztlichen Untersuchung wird auch der Status auf Masern-Immunität abgefragt. Der Nachweis über die Masern-Immunität muss vor der Aufnahme vorgelegt werden.
Sofern keine dauerhafte Kontraindikation ärztlich bestätigt ist, gelten folgende Regelungen:
- Bis zum 1. Geburtstag ist eine Impfung nicht verpflichtend.
- Nach dem 1. Geburtstag muss die 1. Masernschutzimpfung erfolgen. Zwischen dem 1. und dem 2. Geburtstag muss die 2. Masernschutzimpfung erfolgen.
- Nach dem 2. Geburtstag dürfen die Kinder nur mit vollständigem Impfschutz aufgenommen werden.

Die Nachweise über die nachgeholte 1. und / oder 2. Masernschutzimpfungen sind der Einrichtungsleitung unverzüglich und unaufgefordert vorzulegen. Bei einer befristeten Kontraindikation muss die Impfung unverzüglich nach Wegfall des Grundes für die Kontraindikation erfolgen. Ist der Impfschutz nicht vollständig, so ist die Einrichtungsleitung verpflichtet, die personenbezogenen Daten an das zuständige Gesundheitsamt zu melden. Als Nachweis gilt der Impfpass, ein ärztliches Zeugnis über den ausreichenden Impfschutz oder über eine Immunität.

Werden die Impfungen nicht nachgeholt, so setzt der Träger den Eltern zur Nachholung eine Frist von 4 Wochen. Ist die Impfung in diesem Zeitraum nicht nachgeholt und der Nachweis der Einrichtungsleitung vorgelegt, so erfolgt die Kündigung des Betreuungsverhältnisses durch den Träger.

1.4 Aufnahme
Vor der Aufnahme des Kindes sind der Einrichtung folgende Unterlagen vorzulegen:
Formulare der Infomappe zur Aufnahme, insbes.
- Betreuungsvertrag,
- Aufnahmebogen,
- Nachweise oder Bescheinigungen über die ärztliche Untersuchung nach § 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes und die ärztliche Impfberatung nach § 34 Absatz 10a des Infektionsschutzgesetzes sowie § 20 Abs. 8 des Infektionsschutzgesetzes zum Nachweis über Masernschutzimpfung oder Masernimmunität,
- Abholvereinbarung,
- Verpflichtungserklärung gem. § 34 Infektionsschutzgesetz,
- Arbeitszeitnachweise der Sorgeberechtigten bei Inanspruchnahme einer Ganztagesbetreuung.

Diese Formulare erhalten die Sorgeberechtigten i. d. R. in einer Informationsmappe vor der Aufnahme von der Kindertageseinrichtung ausgehändigt.

1.5 Änderungsmitteilungen
Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, Änderungen unverzüglich der Einrichtung mitzuteilen. Dies betrifft insbesondere Änderungen in der Personensorge, der Anschrift, sowie der privaten und geschäftlichen Telefonnummern, um bei plötzlicher Krankheit des Kindes oder anderen Notfällen erreichbar zu sein.

Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, in familiären Konfliktlagen, die sich auf das Betreuungsverhältnis auswirken können (z. B. bei Getrenntleben) unverzüglich selbstständig eine Regelung (beispielsweise hinsichtlich des Umgangs mit dem Kind im Einrichtungsbereich) herbeizuführen und hiervon den Träger zu informieren.

2. BETRIEBS- und BETREUUNGSZEITEN

2.1 Betreuungszeiten und Laufzeit des Vertrags

Ein Kindergartenjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August des Folgejahres.

Der Besuch der Einrichtung regelt sich nach der im Betreuungsvertrag vereinbarten Betreuungszeit. Der Vertrag gilt bis zum 31.8. des jeweiligen Kalenderjahres und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht gekündigt wird. Eine Veränderung der Betreuungszeit während dem Kindergartenjahr ist nur aus besonderem Grund durch eine Änderung des Betreuungsvertrags möglich, maximal einmal pro Kindergartenjahr. Bei Vorlage entsprechender Bedarfsnachweise ist eine Änderung auch mehrmals möglich. Die Entscheidung obliegt dem Träger.

Bei Schwangerschaft der Sorgeberechtigten endet der Betreuungsanspruch auf einen Ganztagesplatz mit Einritt in den Mutterschutz und während der Elternzeit. Der Vertrag wird in Zusammenarbeit von Sorgeberechtigten und Einrichtungsleitung angepasst. Das Fachamt ist berechtigt bei fehlender Mitwirkung den Vertrag anzupassen. Der Anspruch auf einen Ganztagesplatz kann mit Nachweis der Arbeitszeiten nach Mutterschutz und ggf. Elternzeit erneut erhoben werden. Eine Aufstockung der Betreuungszeiten kann nicht garantiert werden.

Eine Betreuung außerhalb der vereinbarten Betreuungszeit ist durch das Personal nicht gewährleistet.

Bei besonderen Aktionen wie Ganztagsausflügen kann die Einrichtung für nicht teilnehmende Kinder geschlossen sein.

2.2 Besuch der Kindertageseinrichtung

Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung regelmäßig besucht werden. Kann ein Kind aus Krankheits- oder anderen Gründen die Einrichtung nicht besuchen, so ist die Kindertageseinrichtung am ersten Fehltag zu benachrichtigen. Im Fall einer Erkrankung ist der Grund für das Fehlen des Kindes mitzuteilen, da die Einrichtungsleitung bei bestimmten Krankheiten der Meldepflicht an das zuständige Gesundheitsamt nachkommen muss.

2.3 Öffnungstage

Die Einrichtung ist in der Regel von Montag bis Freitag geöffnet. Ausnahmen bilden die gesetzlichen Feiertage, die Ferien der Einrichtung und die zusätzlichen Schließtage.

Die Ferien der Einrichtung und die zusätzlichen Schließtage werden nach Anhörung des Elternbeirats vom Träger festgelegt. In den Sommerschließzeiten sind 15 Ferientage am Stück in Anspruch zu nehmen. Für Kinder, die vom Kindergarten in die Schule wechseln, sind die 15 beweglichen Ferientage innerhalb des laufenden letzten Kindergartenjahres (bis 31. August) in Anspruch zu nehmen.

Zusätzliche Schließtage können sich für die Einrichtung oder einzelne Gruppen aus folgenden Gründen ergeben: Wegen Krankheit, behördlicher Anforderungen, der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, Fachkräftemangel, betrieblicher Mängel und Betriebsstörungen, die der Träger nicht zu vertreten hat. Die Personensorgeberechtigten werden hiervon so bald wie möglich unterrichtet.

Bei außerordentlichen Schließungen wird nach Möglichkeit eine Gruppe für Kinder eingerichtet, deren Betreuung nicht anderweitig gesichert ist.

3. GEBÜHREN

3.1 Entstehung und Fälligkeit der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht entsteht mit der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung mit dem Zeitpunkt der Eingewöhnungsphase. Im Aufnahmemonat werden die Benutzungsgebühren anteilig tageweise berechnet; für jeden Tag ist 1/20 der monatlichen Benutzungsgebühr zu entrichten. Ab diesem Zeitpunkt werden die Gebühren monatlich erhoben.

Gebührenpflichtig sind die Sorgeberechtigten. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der gewählten Betreuungsform und der zusätzlich gebuchten Leistungen. Es gilt die aktuelle Gebührensatzung des Trägers. Diese kann in der Kindertageseinrichtung eingesehen werden. Eine Änderung der Benutzungsgebühr oder des Beitragssystems bleibt dem Träger vorbehalten.

Die Benutzungsgebühr ist jeweils zu Beginn des Monats zu entrichten.

Die Gebührenpflicht endet mit der Abmeldung des Kindes durch die Eltern bzw. die Sorgeberechtigten oder durch Ausschluss des Kindes bzw. durch Kündigung des Benutzungsverhältnisses durch die Stadt Leonberg.

3.2 Weitere Regelungen zur Benutzungsgebühr

Wechselt ein Kind von der Betreuungsform für unter 3-Jährige in eine andere Betreuungsform des Kindergartens, so wird die Gebühr ab dem Monat der Vollendung des dritten Lebensjahres neu festgesetzt.

Ein Wechsel der Betreuungsform innerhalb der Einrichtung ist nur durch Abschluss eines neuen Betreuungsvertrages zu Beginn eines Monats möglich. Der Wechsel ist mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich zu beantragen, maximal einmal pro Kindergartenjahr.

Für Schulanfänger ist die Benutzungsgebühr bis zum Ende des Kindergartenjahres am 31.08. voll zu bezahlen.

Mit der Benutzungsgebühr beteiligen sich die Sorgeberechtigten an den über das Jahr anfallenden Betriebskosten der Einrichtung. Sie ist deshalb auch während der Ferien, bei vorübergehender Schließung, bei längerem Fehlen des Kindes und bis zur Wirksamkeit einer Kündigung voll zu bezahlen.

Eine Aussetzung der Gebührenpflicht bei zusätzlichen Schließtagen erfolgt nicht, auch wenn aus organisatorischen oder personellen Gründen zeitlich befristet keine Betreuung erfolgen kann. Betriebsstörungen, die der Träger nicht zu vertreten hat, führen nicht zu einer Reduzierung der Benutzungsgebühr oder Schadenersatz.

Bei den Gebührenpflichtigen, die voraussichtlich einen Anspruch auf Bezuschussung durch den Träger der Jugendhilfe gemäß dem SGB VIII haben, setzt der Träger bis zur Erteilung des Bescheids durch den Träger der Jugendhilfe Abschlagszahlungen fest.

Bei Familien, deren Kinder den Kindergarten, die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule oder die Betreuung im Rahmen der Ganztagsgrundschule besuchen, wird bei einer Änderung der Zahl der anzurechnenden Kinder auf schriftlichen Antrag die Gebühr ab dem Monat neu festgesetzt, der auf die Veränderung folgt. Die Veränderung ist von den Sorgeberechtigten innerhalb eines Monats mitzuteilen. Wird die Frist nicht eingehalten, wird die Gebühr ab dem Monat der Bekanntgabe festgesetzt.

3.3 Härtefälle
Sollte es Sorgeberechtigten trotz öffentlicher Hilfen nicht möglich sein, die Benutzungsgebühr zu leisten, kann der Beitrag in begründeten Fällen vom Träger ermäßigt werden. Eine Einkommensberechnung in den Betreuungsformen Kleinkind-, Ganztags- und Hortbetreuung findet nur im Härtefall auf Antrag statt.

4. AUFSICHT

4.1 Die pädagogischen Fachkräfte sind während der vereinbarten Betreuungszeit für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich.

Die Aufsichtspflicht orientiert sich am Alter und Entwicklungsstand des Kindes sowie an den Räumlichkeiten, der Ausstattung, der Gruppengröße und der spezifischen Situation.

Im Rahmen der Selbstständigkeitserziehung wird entsprechend des Entwicklungsstands ein angemessener Freiraum in den Räumlichkeiten der Einrichtung und im Außengelände gewährt.

4.2 Auf dem Weg zur und von der Einrichtung haben die Personensorgeberechtigten die Aufsichtspflicht. Insbesondere tragen die Personensorgeberechtigten Sorge dafür, dass ihr Kind pünktlich und verlässlich von der Einrichtung abgeholt wird. Darf das Kind alleine nach Hause gehen, so müssen die Personensorgeberechtigten dies der Einrichtung gegenüber schriftlich erklären. Soll das Kind von einer anderen als der personensorgeberechtigten Person abgeholt werden, so ist eine gesonderte schriftliche Erklärung notwendig.

Leben die sorgeberechtigten Eltern getrennt und hält sich das Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf, so entscheidet allein der Elternteil, bei dem das Kind lebt.

4.3 Die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten endet in der Regel mit der Übergabe des Kindes in den Räumen der Einrichtung an die pädagogischen Fachkräfte und beginnt wieder mit der Übernahme des Kindes in die Obhut eines Personensorgeberechtigten bzw. einer von diesen mit der Abholung beauftragten Person.

Hat ein Personensorgeberechtigter schriftlich erklärt, dass sein Kind alleine nach Hause oder im Ausnahmefall zu einer Veranstaltung außerhalb der Einrichtung gehen darf, beginnt die Aufsichtspflicht der Sorgeberechtigten mit der Entlassung des Kindes aus der Einrichtung an der Grundstücksgrenze.

Leben die sorgeberechtigten Eltern getrennt und hält sich das Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf, so entscheidet allein der Elternteil, bei dem das Kind lebt.

4.4 Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z. B. Feste, Ausflüge) sind die Sorgeberechtigten aufsichtspflichtig, sofern vorher keine andere Absprache über die Wahrnehmung der Aufsicht getroffen wurde.

5. KÜNDIGUNG

5.1. Kündigung durch die Sorgeberechtigten
Die Sorgeberechtigten können das Vertragsverhältnis mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen.

5.2 Für Kinder, die von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule wechseln, endet der Betreuungsvertrag zum Ende des Kindergartenjahres am 31.08. Sie werden von Amts wegen abgemeldet. Eine frühere Kündigung ist nur bei Wegzug möglich.

5.3. Kündigung durch den Träger
Der Träger der Einrichtung kann nach vorheriger Anhörung den Sorgeberechtigten den Platz mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende, insbesondere aus folgenden Gründen kündigen:
- Das Kind fehlt mindestens zusammenhängend vier Wochen unentschuldigt.
- Das Kind fehlt mindestens zusammenhängend zwei Monate entschuldigt.
- Das Kind bedarf besonderer Förderung, die die Sorgeberechtigten nicht mitwirkend in die Wege leiten oder unterstützen (mangelnde Mitwirkung).
- Der Gebührenpflichtige ist mit drei Monatsgebühren nach Fälligkeit im Rückstand und trotz Mahnung und angemessener Nachfristsetzung erfolgt keine Bezahlung.
- Die wiederholte Nichtbeachtung der in dieser Satzung und Benutzungsordnung sowie Hausordnung aufgeführten Pflichten der Sorgeberechtigten, trotz schriftlicher Abmahnung.
- Es bestehen nicht auszuräumende erhebliche Auffassungsunterschiede über das Erziehungskonzept zwischen Sorgeberechtigten und der Einrichtung und / oder eine dem Kind angemessene Förderung trotz eines vom Träger anberaumten Einigungsgesprächs.
- Die Zustimmung der Sorgeberechtigten zur Änderung der Betriebsform und Betreuungszeit einschließlich Benutzungsgebühr auf Grund geänderter örtlicher Bedarfsplanung wird verweigert.
- Die Voraussetzungen für die Vergabe eines Platzes in einer Kindertageseinrichtung sind weggefallen.
- Die gesetzlich verpflichtenden Impfungen werden ohne nachgewiesene Kontraindikation nicht eingehalten bzw. nachgeholt.

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) bleibt hiervon unberührt.

6. VERSICHERUNG

6.1 Gesetzliche Unfallversicherung
Die Kinder sind laut Gesetz in folgenden Fällen unfallversichert:
- auf dem direkten Weg zur und von der Kindertageseinrichtung,
- während des Aufenthalts in der Einrichtung,
- während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des Grundstücks.

Nicht versichert sind rein private Tätigkeiten z. B. Einkauf oder Besuch bei Freunden.

6.2 Meldung von ärztlichen Behandlungen
Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Kindertageseinrichtung eintreten, sind der Einrichtung unverzüglich mitzuteilen. Ebenso mitzuteilen sind Arztbesuche, die aufgrund eines Unfalls in der Einrichtung notwendig werden bzw. wurden.

6.3 Haftung bei Eigentumsschäden
Für vom Träger oder von Mitarbeitenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachte(n) Verlust, Beschädigungen und Verwechslung der Garderobe und Ausstattung der Kinder wird keine Haftung übernommen. Dies gilt ebenso für mitgebrachte Spielsachen, Fahrräder etc.

6.4 Haftpflicht von Kindern
Für Schäden, die das Kind einem Dritten zufügt, haften u. U. die Personensorgeberechtigten. Für Kinder ab dem vollendeten 7. Lebensjahr wird den Personensorgeberechtigten empfohlen, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

6.5 Kinderfahrzeuge wie z. B. Kinderfahrräder dürfen nur in die Kindertageseinrichtungen mitgebracht werden, wenn dafür vorgesehene Abstellmöglichkeiten vorhanden sind.

7. REGELUNG IN KRANKHEITSFÄLLEN

7.1 Meldepflichtige Erkrankungen

Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbesondere zur Meldepflicht, zum Besuchsverbot bzw. bei der Wiederaufnahme des Kindes in die Einrichtung nach Krankheit, ist das Infektionsschutzgesetz maßgebend. Die erforderliche Belehrung erfolgt durch die Kenntnisnahme des Merkblatts zum Infektionsschutz bei der Aufnahme. Die Einrichtung ist sofort zu informieren, wenn eine dieser Erkrankungen vorliegt. Zur Wiederaufnahme des Kindes ist dem Träger auf Anforderung der Leitung der Kindertageseinrichtung eine Bescheinigung des Arztes gem. § 34 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz vorzulegen, in der bestätigt wird, dass nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Erkrankung nicht mehr zu befürchten ist.

Auch beim Auftreten einer ansteckenden Krankheit im direkten Wohnumfeld des Kindes ist die Einrichtung sofort zu informieren. Das Kind darf das Haus nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Leitung der Kindertageseinrichtung besuchen.

Über die Regelungen im Infektionsschutzgesetz hinaus kann der Träger in besonderen Fällen eigene darüber hinausgehende Regelungen erlassen. Im Zweifelsfall entscheidet die Leitung, ob ein erkranktes Kind abgeholt werden muss oder wann es die Einrichtung wieder besuchen kann.

7.2 Im Fall einer Erkrankung, insbesondere bei Erbrechen, Fieber, Halsschmerzen, Husten, Augenkatarrh und Hautausschlägen, sowie bei allgemeiner Mattigkeit dürfen die Kinder die Einrichtung nicht besuchen. Über die Wiederaufnahme des Kindes entscheidet die Leitung der Kindertageseinrichtung, die ggf. eine Bescheinigung des Arztes verlangen kann. Evtl. hierfür anfallende Kosten sind von den Personensorgeberechtigten zu tragen.

7.3 Ärztlich verordnete Medikamente, die das Kind während der Betreuungszeit einnehmen muss, werden nur in besonderen Fällen und nach schriftlicher Vereinbarung zwischen den Personensorgeberechtigten und der Einrichtung verabreicht.

7.4 Bei einer Erkrankung, die während des Besuchs der Einrichtung auftritt, werden die Erziehungs- bzw. Personensorgeberechtigten informiert. Wenn auf Grund dieser Erkrankung eine Betreuung in der Einrichtung nicht mehr möglich ist, ist das Kind so schnell wie möglich abzuholen.

8. ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN

8.1 Mitwirkung

Für den Aufbau einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft und im Interesse des Kindes ist eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung von Eltern, Beschäftigten in der Einrichtung und dem Träger Voraussetzung und Aufgabe zugleich. Eine rege Teilnahme der Eltern an allen Aktivitäten, die für Eltern angeboten werden, ist wünschenswert.

Die Personensorgeberechtigten sind zur Mitwirkung, d. h. regelmäßigen Kontakten mit den pädagogischen Fachkräften und zur Bereitschaft zu Gesprächen verpflichtet.

8.2 Elternbeirat

Die Eltern wählen zu Beginn jedes neuen Kindergartenjahres aus ihrer Mitte den Elternbeirat. Für die Bildung und die Aufgaben des Elternbeirats werden die Richtlinien des Landes zugrunde gelegt. Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Kindertageseinrichtung zu unterstützen. Er vertritt die Elternschaft und fördert somit die Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Elternhaus und Träger.

9. DATENSCHUTZ

9.1 Personenbezogene Angaben, die im Zusammenhang mit der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in der Einrichtung erhoben oder verwendet werden, unterliegen den Bestimmungen des Datenschutzes. Der Träger gewährleistet die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben.

9.2 Eine Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb der Einrichtung ist nur zulässig, wenn eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis oder eine schriftliche und zweckbestimmte Einwilligungserklärung der Personensorgeberechtigten vorliegt.

9.3 Die Erfassung von Daten zur Erstellung der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation setzt das Einverständnis der Personensorgeberechtigten voraus. Die Einwilligung ist schriftlich abzugeben.

9.4 Eine Veröffentlichung von Fotos des Kindes in Druckmedien und/oder im Internet erfolgt vorbehaltlich der schriftlichen Einwilligung durch die Personensorgeberechtigten.

9.5 Auf das Verlangen der Personensorgeberechtigten ist der Träger nach den für ihn geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet, diesen zum Zeitpunkt einer Datenerhebung folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

- Dauer der Speicherung der Daten oder eine Erläuterung der Art und Weise, wie die Dauer festgelegt wird
- Bestehen des Rechts auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung
- Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
- Angaben zur gesetzlichen Grundlage, Erforderlichkeit bzw. den Folgen einer Verweigerung der Angaben

9.6 Ohne die Einwilligung der Personensorgeberechtigten erhebt der Träger keine personenbezogenen Daten zu diesen oder deren Kind. Er muss sich aber das Recht vorbehalten, den Vertrag über den Besuch der Kindertageseinrichtung aus wichtigem Grund (ohne Einhaltung einer Frist) zu kündigen, wenn aufgrund fehlender, hierfür erforderlicher Daten die Sicherheit und Gesundheit des Kindes (etwa bei Unfällen, plötzlichen Erkrankungen oder Allergien) nicht jederzeit sichergestellt werden kann, oder die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrags nicht gewährleistet ist. Welche Daten er hierfür benötigt, teilt der Träger den Personensorgeberechtigten schriftlich mit. Auch wenn die Einwilligung der Personensorgeberechtigten vorliegt, ist der Träger nach den für ihn geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet, den Personensorgeberechtigten folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

- Name und Kontaktdaten der Kindertageseinrichtung
- ggf. Kontaktdaten des/der örtlichen Beauftragten des Trägers
- Verarbeitungszwecke sowie die Rechtsgrundlagen
- Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern
- eine Übersicht der zu den Personensorgeberechtigen und zum Kind gespeicherte Daten

9.7 Schwere Datenschutzverstöße, wie der Verlust von Datenträgern bzw. Sozialdaten, werden dokumentiert und der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet.

10. EINRICHTUNGSSPEZIFISCHE REGELUNGEN

Jede Kindertageseinrichtung hat über die allgemeinen Regelungen hinaus einrichtungsspezifische, alltagsbezogene Regelungen, die der jeweiligen Konzeption zu entnehmen sind.